

1502445-77.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... praticou o Ford KA. Não praticou o roubo do Gol. Estava numa balada na hora do roubo do gol e dois amigos lhe chamaram depois do roubo. Avistou o ford KA pulou da moto e abordou o ford Ka. Não estava com arma de fogo. Disse que estavam com o depoente o João e o Rodrigo. Disse que quem praticou o roubo foi o João e o Rodrigo. Disse que foram para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502445-77.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502445-77.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2302719/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2302719/2021 - DEL.POL.SUZANO, 4208/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2302719 - DEL.POL.SUZANO, 4208/21/309 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE ALVES MARTINS e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

GABRIEL PATRICK DOS SANTOS VIEIRA, VINÍCIUS DOS SANTOS DE SOUZA e WALLACE ALVES MARTINS, qualificados nos presentes autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois conforme consta na denúncia, no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 06h00, na Rua Manoel Virgílio de Jesus, nº 287 - Jardim Varan, nesta cidade e Comarca, os acusados supostamente agindo em concurso, com divisão de tarefas, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em face de A.D.S.S., o veículo VW/Gol, cor azul, placas CDC-6579 - Suzano, um

aparelho celular, cartões bancários e documentos pessoais pertencentes a vítima.

Consta por fim que, na mesma data, por volta das 6h15min, na Rua Itália, nº 260 - Jardim Europa, na cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, os acusados supostamente agindo em concurso, com divisão de tarefas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave contra a vítima de F.F.G, o veículo Ford/KA, placas PXY-4249 - Itaquaquecetuba, um moletom (BMW), uma bolsa, cartões bancários e documentos pessoais pertencentes a vítima.

Narra a denúncia que os acusados, em tese, com o fim de praticar o delito patrimonial, trafegavam a bordo de duas motocicletas, quando visualizaram a vítima Aguiar, que havia estacionado seu veículo VW/Gol pela via pública, ao que resolveram abordá-la. Os acusados teriam anunciado o assalto, dizendo "me dá tudo", sendo que o acusado Wallace, exibiu uma arma de fogo em direção a vítima e, logo em seguida, subtraíram o seu veículo e seus pertences pessoais, se evadido do local.

Na sequência, os acusados, juntamente com um indivíduo não identificado, dirigiram-se para a cidade de Itaquaquecetuba, onde teriam visualizado a vítima Fabiano saindo de sua residência a bordo do seu veículo Ford/Ka, ocasião em que resolveram abordá-la. Neste momento, estando em duas motocicletas e no veículo Gol, de propriedade da primeira vítima, todos desembarcaram, permanecendo um deles no interior do carro, ao que anunciaram o assalto, determinando que a vítima não olhasse para eles e desembarcasse do veículo, ao que na sequência, se evadiram com os pertences da vítima e o veículo Ford/Ka.

Ocorre que, policiais foram informados acerca de um veículo Fiat/Mobi, cor branca, ocupados por três indivíduos, estaria cometendo roubos pela região e, em patrulhamento, o visualizaram transitando pela contramão na Rua Guilherme Garijo, nesta cidade, decidindo pela abordagem, sendo que após breve acompanhamento, conseguiram detê-los, estando o acusado Wallace na condução do veículo, Vinicius no banco dianteiro, e Gabriel no banco traseiro.

Em revista veicular, os agentes públicos teriam localizado a chave do veículo Gol, da vítima Aguiar, tendo o acusado Wallace confessado o roubo deste veículo, que foi localizado. Logo depois, a vítima Fabiano se deslocou ao local da abordagem, tendo informado o roubo de seu veículo Ford/Ka, reconhecendo um moletom de cor vermelha, de sua propriedade, no veículo utilizado pelos denunciados.

Em solo policial, a vítima Aguiar, reconheceu Wallace e a vítima Fabiano reconheceu o acusado Vinicius como sendo os autores dos delitos.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05; 21), boletim de ocorrência (fls. 06/10; 41/43), auto de reconhecimento de pessoa - positivo (fls. 22/23), auto exibição, apreensão e avaliação (fls. 30/31).

Em decisão, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 106/108).

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 169/171), tendo os réus apresentado defesa prévia (fls. 288/292; 296/299; 339/341).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas, a testemunha de acusação e por fim os réus foram interrogados.

Em alegações finais por meio de memoriais. a Digna Promotora de Justiça requereu a parcial procedência da ação para condenar os réus Vinicius e Wallace nos termos da denúncia, bem como absolver o réu Gabriel por insuficiência de provas

(fls.435/443)

Por seu turno, a Defesa dos réus, pugnou pela absolvição dos réus por insuficiência de provas. Subsidiariamente pela aplicação da pena no mínimo legal, bem como que seja considerado apenas um roubo, caso contrário seja reconhecido o crime continuado, e que seja deferido o direito de apelo em liberdade (fls.449/462; 463/466; 474/485).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Imputa-se aos réus a prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, e no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de roubo com emprego de arma de fogo, e concurso de agentes, restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como boletim de ocorrência às fls. 05/08, auto de reconhecimento de pessoa - positivo às fls. 21/24, auto exibição e apreensão às fls. 29, laudo pericial, bem como os depoimentos colhidos em juízo dão conta de demonstrar que os acusados Wallace e Vinícius praticaram os delitos descritos na inicial acusatória.

No que se refere à autoria, a prova oral e documental coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta dos acusados Wallace e Vinícius nos crimes em questão, havendo dúvidas em relação à participação de Vinícius.

Senão vejamos.

Com efeito a vítima Aguiar dos Santos Silva, em juízo, relatou que foi trabalhar e no local foi abordado por uma pessoa com arma e depois vieram mais duas. O que lhe abordou na porta do carro estava armado. Eles estavam de motocicleta. Disse que levaram seu veículo automotor com alguns pertences. Disse que um dos acusados colocou o revólver no seu pescoço. No mesmo dia o seu carro foi recuperado e nesse dia prenderam duas pessoas, mas não foi chamado para fazer reconhecimento. Em juízo, novamente disse que não olhou no rosto dos assaltantes, portanto, não tem condições de reconhecer.

A vítima F.F.G, em juízo, disse que estava saindo de sua casa e foi abordado por duas motos com dois ocupantes e mais um carro que tinha sido roubado. No carro tinha o motorista e mais uma pessoa. Disse que eram quatro pessoas. Estava saindo e eles pararam as motos em frene ao carro e foram abordando. Foi o passageiro do carro quem lhe abordou e saiu com o seu carro. Disse que o que lhe abordou na moto estava armado. Apenas um deles estava armado. Depois que eles fugiram com o carro. Acionou a polícia e seu carro foi recuperado depois de cerca de uma hora, totalmente depenado. Depois da localização do veículo efetuaram prisão de algumas pessoas. Foi chamado para reconhecimento na delegacia, oportunidade em que reconheceu apenas o motoqueiro que estava armado, que lhe abordou inicialmente. Os outros não teve condições de reconhecer. No roubo eles recuperaram um gol verde. Subtraíram seus documentos, mochila, bolsa da sua noiva, seu celular e da sua noiva, sua blusa. Apenas o carro e a blusa foram recuperados. A blusa foi encontrada com um deles. Na delegacia reconheceu colocaram para reconhecimento apenas as pessoas que foram presas. Acredita que falou que não viu arma de fogo na delegacia em razão do seu nervosismo. Afirma que um deles estava armado. Reconhece o acusado VINÍCIUS DOS SANTOS DE SOUZA (número 5) que estaria na motocicleta, parou de frente do seu carro. Aponta o número 6 terceiro estranho ao processo.

Ressalte-se que o valor probatório das declarações apresentadas pela vítima em crimes dessa natureza é destacado, tanto pela doutrina, como pela jurisprudência:

Nesse diapasão: “Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes” (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

O Policial militar Jefferson Almeida Nero, em juízo, relatou que receberam informação de que um veículo fiat Mobi cor branca e emplacamento com ação criminosa. Em dado momento, patrulhando, viram o veículo no contrafluxo. Conseguiram abordar, mas nada de ilícito foi localizado. Em busca veicular localizaram umas chaves e uma delas era de um VW e questionando o Wallace ele respondeu que efetuou o roubo do veículo na parte da manhã. Os outros dois nada responderam. Wallace apontou a localização do VW gol que foi localizado. Posteriormente chegou a vítima que disse que seu veículo foi roubado e que a blusa que estava com um deles era de sua propriedade. Diante disso os três foram conduzidos até a delegacia central onde fizeram contato com a vítima do veículo Gol que reconheceu um deles como sendo o autor do roubo pela manhã. A blusa que a vítima reconheceu estava no interior do veículo Fiat Mobi. O Wallace assumiu os roubos, mas os demais nada declararam. Não encontrou arma no veículo Mobi.

O Policial militar Cleber Damião Estevam de Farias, em juízo, disse que estavam em patrulhamento e receberam informação de que três indivíduos no interior de um Fiat Mobi tinham praticado diversos roubos na região. Localizaram o veículo e deram sinal de parada, iniciando-se um breve acompanhamento. Desceram três pessoas no veículo, sendo que o Wallace estava dirigindo. Em revista veicular encontraram a chave de um VW e o Wallace disse que a chave era de um veículo que roubou na parte da manhã e indicou o local em que estava o veículo. Neste momento passou um rapaz que disse que os três lhe roubaram na parte da manhã. Diante dos fatos deram voz de prisão aos três. Dentro do veículo havia uma blusa vermelha e a vítima disse que era de sua propriedade e indicou os três como sendo roubadores. Disse que apenas o Wallace confessou o fato. Na delegacia a outra vítima reconheceu um dos acusados. O veículo do Fabiano foi localizado pela empresa do monitoramento. No veículo mobi branco havia diversas chaves de veículos e pertences de roupas. Não se recorda o horário da abordagem dos acusados, mas foi na parte da manhã, não se recorda o horário exato. Não se recorda se a vítima relatou que os réus estavam armados.

Quanto ao valor da prova testemunhal policial, registro que é vigente, no processo penal brasileiro, o princípio da livre convicção motivada ou também denominado princípio da persuasão racional. Cabe ao julgador valorar o conjunto probatório e deve fazê-lo externando seu raciocínio lógico-jurídico. Nesta toada, tem-se que dos agentes públicos policiais emana a fé pública. Para maculá-la deve haver prova segura nos autos a respeito da alegada imprestabilidade de tal prova, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. - DJU 11.04.97 - pág. 12.189).

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

No ato de seu interrogatório, em juízo o réu, Gabriel Patrick dos Santos Vieira, disse que não tem qualquer relação com os fatos. Disse que conhece o Wallace que mora na rua em que mora e Vinicius era da sua escola. Disse que sabe por que a chave do veículo estava no interior do carro.

Já o réu Vinicius dos Santos de Souza ao ser interrogado, em juízo, disse que praticou o Ford KA. Não praticou o roubo do Gol. Estava numa balada na hora do roubo do gol e dois amigos lhe chamaram depois do roubo. Avistou o ford KA pulou da moto e abordou o ford Ka. Não estava com arma de fogo. Disse que estavam com o depoente o João e o Rodrigo. Disse que quem praticou o roubo foi o João e o Rodrigo. Disse que foram para a comunidade e depois, por volta das 10h00. Disse que a chave do gol foi deixada pelo Rodrigo com o depoente.

Por sua vez Wallace Alves Martins, Souza ao ser interrogado, em juízo, disse que não praticou nenhum dos assaltos. Disse que trabalha como motorista de aplicativo, rodou a noite toda, como todo domingo tem jogo de futebol. Por volta das 11h00 o Vinicius lhe chamou. Pegou seu carro e quando estavam saindo viram o Gabriel e o chamaram para assistir ao jogo. No caminho veio uma viatura que deu sinal de abordagem. Parou, pediram para saírem do carro. Pediram os documentos do carro e habilitação. Eles informaram que seu carro tinha notícia de roubo. Informou que tinha passagem por roubo e que já tinha cumprido toda a sua pena. Não sabe do envolvimento dos outros acusados nos crimes apontados na denúncia. Não sabe por que a chave do veículo roubado estava no seu veículo. Não sabe como acharam o veículo.

Note-se, aqui, que as declarações das vítimas em solo policial revelaram certa correspondência, não apenas com os relatos por elas apresentados em fase policial, mas, também, com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados, a elucidar de modo seguro os fatos ocorridos na ocasião.

Quanto a autoria do delito por parte dos acusados Wallace e Vinicius, está restou devidamente comprovada, pelo depoimento das vítimas e agentes públicos, em especial o reconhecimento realizado em juízo e em solo policial.

“O reconhecimento do apelante, em ambas as fases da persecução penal, somadas as narrativas coerentes da vítima e do investigador de polícia, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria do roubo” (TJMT, Ap. nº 143865/2017; Ap. nº 142679/2017.)

Embora Wallace não tenha sido reconhecido em juízo, tem-se que teria ele confessado a prática do fato para os policiais e teria sido ele o responsável por indicar o local em que estava um dos veículos subtraídos.

Ademais, os réus estavam na posse do veículo subtraído no dia anterior, circunstâncias estas que corrobora para o entendimento de sua participação no roubo.

Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim “flagrans” (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Sendo assim, havendo autoria e materialidade devidamente comprovada em relação ao delito do artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A do Código Penal, inviável a desclassificação para o delito de receptação.

Superada tal questão, destaca-se que a causa de aumento que concerne ao concurso de agentes ficou patenteada pela prova oral reunida nos presentes autos, notadamente pelos firmes relatos das vítimas, a qual confirmam a participação de ao menos três agentes no roubo, sendo estes, os acusados denunciados.

Ainda, a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo também restou bem delineada pela segura prova oral consubstanciada pelas declarações das vítimas que, comprovaram que o roubo foi praticado mediante emprego de uma arma de fogo para desferir grave ameaça.

Segundo o STF: “(...) não se mostra necessário a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o onus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (HC 96.099/RS. Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. 19.02.2009).

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo majorado pelos acusados Wallace e Vinícius. Nesse sentido, verifico que os acusados cometeram fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Por fim, em relação ao acusado Gabriel, verifico que ele negou a prática do delito, não havendo qualquer prova produzida em juízo que traga segurança para a sua condenação. Não foi ele reconhecido por nenhuma das vítimas como sendo um dos autores do fato, o que impõe a sua absolvição por insuficiência de provas.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Em relação ao réu Wallace Alves Martins.

a) Quanto ao delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 81/83), razão pela qual

majoro a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, observo a incidência de duas causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes e ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, que em conjunto aumentaram desmedidamente o medo imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito. Soma-se a este contexto que a presença de mais de um agente restou comprovada pela prova oral e pelos elementos coligidos durante a investigação policial. Por tais razões e observada a análise qualitativa de que trata a Súmula 443 do STJ, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços) em relação ao emprego de arma e, após, em 1/3 em face do concurso de agentes, para estabelecê-la em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

b) Quanto ao delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 81/83), razão pela qual majoro a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, observo a incidência de uma causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes, que em aumentaram desmedidamente o medo imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito.

Soma-se a este contexto que a presença de mais de um agente restou comprovada pela prova oral e pelos elementos coligidos durante a investigação policial. Por tais razões e observada a análise qualitativa de que trata a Súmula 443 do STJ, majoro a reprimenda em 1/3 em face do concurso de agentes, para estabelecê-la em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, verificada a existência do concurso material entre os delitos de distintos praticados, portanto nos termos do art. 69 do Código Penal, as reprimendas devem ser somadas, totalizando 16 anos, 7 meses e 3 dias multa, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 38 dias multa.

Em relação ao acusado Vinicius Dos Santos Souza.

a) Quanto ao delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, e a primariedade do réu (fls. 246), fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Na terceira fase, observo a incidência de duas causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes e ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, que em conjunto aumentaram desmedidamente o medo imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito. Soma-se a este contexto que a presença de mais de um agente restou comprovada pela prova oral e pelos elementos coligidos durante a investigação policial. Por tais razões e observada a análise qualitativa de que trata a Súmula 443 do STJ, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços) em

relação ao emprego de arma e, após, em 1/3 em face do concurso de agentes, para estabelecê-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

b) Quanto ao delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, e a primariedade do réu (fls. 246), fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Na terceira fase, observo a incidência de uma causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes, que em aumentaram desmedidamente o medo imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito. Soma-se a este contexto que a presença de mais de um agente restou comprovada pela prova oral e pelos elementos coligidos durante a investigação policial. Por tais razões e observada a análise qualitativa de que trata a Súmula 443 do STJ, majoro a reprimenda em 1/3 em face do concurso de agentes, para estabelecê-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, verificada a existência do concurso material entre os delitos de distintos praticados, portanto nos termos do art. 69 do Código Penal, as reprimendas devem ser somadas, totalizando 14 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Diante da gravidade do delito e do total das penas arbitradas, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito para o acusado, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal. Da mesma forma, não se vê plausível para ele a hipótese prevista no art. 77, caput, inciso I do CP

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e ABSOLVO o réu GABRIEL PATRICK DOS SANTOS VIEIRA da imputação do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, e no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, na forma do art. 386, VII do CPP.

E, CONDENO os réus WALLACE ALVES MARTINS, à pena de 16 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 38 dias multa e e VINÍCIUS DOS SANTOS DE SOUZA à pena de 14 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias multa, todos pela prática do delito consubstanciado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, e no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em razão da gravidade em concreto da conduta praticada, nego aos acusados WALLACE e VINÍCIUS o direito de recurso em liberdade uma vez que a manutenção de suas custódias cautelares se faz necessária à manutenção da ordem pública.

Em razão da sua absolvição, concedo ao acusado GABRIEL o direito de recurso em liberdade.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA